

सडक_बोर्ड_ऐन_२०५८

English title: Roads Board Act, 2002

सडक बोर्ड ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५९ । ०३ । २४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५९ सालको ऐन नं. २९ । सडक बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सडकको मर्मत सम्भार गराउने, सडकको मर्मत सम्भार गर्दा लाग्ने खर्चमा न्यूनीकरण गर्ने तथा सडकको मर्मत सम्भार कार्यलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सडक बोर्ड ऐन, २०५८" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिन प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "सडक" भन्नाले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिमको सार्वजनिक सडक सम्झनु पर्छ । (ख) "बोर्ड" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सडक बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ग) "दस्तुर" भन्नाले दफा ६ बमोजिम लगाइएको दस्तुर सम्झनु पर्छ । (घ) "सवारी साधन" भन्नाले यान्त्रिक शक्तिबाट सडकमा चल्ने सवारी साधन सम्झनु पर्छ । (ङ) "मर्मत सम्भार" भन्नाले सडकलाई बोर्डले तोकेको स्तर अनुरूप गरिने सडकको मर्मत सम्भार कार्य सम्झनु पर्छ । (च) "सडक सम्बन्धी निकाय" भन्नाले सडकको मर्मत सम्भार कार्य गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्थानीय निकाय समेतलाई जनाउँछ । (छ) "इन्धन" भन्नाले सवारी साधनमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डजेल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ग्यास वा अन्य इन्धन समेतलाई जनाउँछ । (ज) "समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (झ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा २१ बमोजिम नियुक्त बोर्डको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ञ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ट) "कोष" भन्नाले दफा २४ बमोजिमको बोर्डको कोष सम्झनु पर्छ । (ठ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२ । बोर्डको स्थापना र काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. बोर्डको स्थापना: (१) सडकको नियमिति, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्न तथा सडकमा चल्ने सवारी साधनहरूमा दस्तुर लगाई उठाउने व्यवस्था गर्न सडक बोर्डको स्थापना गरिएको छ । (२) बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. बोर्ड स्वशासित संस्था हुने: (१) बोर्ड अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) बोर्डले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्ने सक्नेछ । ५. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सडकको मर्मत सम्भार गराउने, । (ख) यस ऐन बमोजिम सडक उपभोग गरे बापत लाग्ने दस्तुर वा अन्य थप दस्तुर लनि तथा जरबिना असुल उपर गर्ने, । (ग) यस ऐन बमोजिम लडिने सडक वा इन्धन दस्तुर, निर्धारित मापदण्ड विपरित सवारी साधन चलाए वापत लडिने थप दस्तुर र जरबिना निर्धारण गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सफारसि पेश गर्ने, । (घ) दस्तुर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ङ) सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउने, । (च) सडक सम्बन्धी निकायलाई सडकको मर्मत सम्भार गर्नको लागि रकम उपलब्ध गराउने, । (छ) यस ऐन बमोजिम उठाइएको दस्तुर जुन सडकबाट उठाइएको हो सो दस्तुरको तोकिएको प्रतिशतले हुने रकम सोही सडकको मर्मत सम्भारमा खर्च गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजिम सडकको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा स्तरोन्नति गराउने, । (झ) सडक मर्मत सम्भार गर्दा लाग्ने खर्चमा न्यूनीकरण गर्न तत्सम्बन्धी कार्य योजना बनाउने, । (ञ) तोकिएको आधारमा सडकको चयन गरी सुरक्षा गराउने, । (ट) सडकको मर्मत सम्भारको लागि लाग्ने रकम कुनै निकाय वा संस्था र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी नेपाल सरकार र त्यस्तो निकाय वा संस्थाबीच सम्झौता भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम बोर्डले व्यहोर्ने, । (ठ) सडक मर्मत सम्भार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, । (ड) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ढ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने गराउने । ६. दस्तुर लगाउने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको सडक उपभोग गर्ने सवारी साधनलाई सो सूचनामा तोकिएबमोजिमको दस्तुर लगाउन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको देहाय बमोजिमको दस्तुर बोर्डले असुलउपर गर्ने वा गराउनेछ:- । (क) सडक उपभोग गरे बापतको दस्तुर, । (ख) सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, । (ग) सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको दस्तुर, । (घ) विदेशमा दर्ता भएका नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण

तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा लगाइएको दस्तुर । ७. दस्तुर उठाउने: (१) दफा ६ बमोजमि लगाइएको दस्तुर बोर्डले उठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दस्तुर उठाउने सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दफा ६ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (घ) बमोजमिको दस्तुर बोर्डले उचित देखेमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई कुनै व्यक्ति वा संस्था मार्फत उठाउन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । कार्यकारी समितिको गठन तथा बैठक सम्बन्धी ।

८. कार्यकारी समितिको गठन: (१) यस ऐन बमोजमि बोर्डले गर्ने काम कारबाही सुचारु रुपले गर्नको लागि एक कार्यकारी समितिको गठन हुनेछ । (२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, (राजपत्रांकति प्रथम श्रेणी), अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) प्रतनिधि, (राजपत्रांकति प्रथम श्रेणी), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रतनिधि, (राजपत्रांकति प्रथम श्रेणी), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानरिदेशक, सडक विभाग - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (च) । (छ) प्रतनिधि, नगरपालिका सङ्घ - सदस्य । (ज) प्रतनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ - सदस्य । (झ) प्रतनिधि, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन - सदस्य । (ञ) यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको प्रतनिधित्व हुने गरी बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (ट) उपभोक्ता सम्बन्धी सङ्घ संस्थाको प्रतनिधित्व हुने गरी बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (ठ) सडक यातायात क्षेत्रमा वशिष्ट अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (ड) व्यावसायिक कृषकहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (३) समितिको मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) समितिले सडक वा यातायात सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेको कुनै विशेषज्ञ र सडक सम्बन्धी निकायको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) कार्यकारी निर्देशकले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । (६) समितिको अध्यक्ष र सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजमि बैठक भत्ता पाउनेछ । ९. सदस्यको पद रक्ति हुने अवस्था: समितिमा मनोनित सदस्यको पद देहायका अवस्थामा रक्ति भएको मानिनेछ:- । (क) नजिले मनोनयन गर्ने निकाय समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) नजिको पदावधि सामस भएमा, । (ग) नजि साहुको दामासाहीमा परेमा, । (घ) नजि कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, । (ङ) बर्ना सूचना उचित र पर्याप्त कारण नभई नजि लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थिति भएमा, । (च) नजिको मृत्यु भएमा । १०. रक्ति स्थानको पूर्ति: समितिको मनोनित सदस्यको पद कुनै कारणबाट रक्ति हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि नजि पहिले जुन तरिकाले मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट मनोनयन गरी रक्ति स्थानको पूर्ति गरिनेछ । ११. समितिको बैठक र नर्णय: (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन समितिको कम्तीमा एक तर्हि सदस्यले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा समितिको अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

(४) समितिको सचिवले समितिको बैठकमा छलफल हुने विषयको सूची बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा समितिको सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (७) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (८) समितिको निर्णय समितिको सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १२. समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने: समितिको कुनै सदस्य समितिको बैठकमा छलफल हुने कुनै विषयसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न रहेमा त्यस्तो सदस्यले सो विषयमा हुने समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । १३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस ऐन बमोजमि आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधि समितिले तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । सडकको मर्मत सम्भार । १४. सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने: सडक सम्बन्धी निकायले प्रत्येक वर्ष आफूले मर्मत सम्भार गर्न चाहेको सडक, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम लगायत तोकिए बमोजमिका अन्य विवरण खुलाई तोकिएको म्यादभित्र सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १५. एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउने: दफा १४ बमोजमि प्राप्त भएको वार्षिक कार्यक्रम बोर्डले आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउनेछ र त्यस्तो कार्यक्रमको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । १६. सडक मर्मत सम्भार गर्न रकम उपलब्ध गराउने: बोर्डले दफा १५ बमोजमिको एकीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेको सडकको मर्मत सम्भार गर्न सडक सम्बन्धी निकायलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ । १७. सडकको मर्मत सम्भार सम्बन्धी गुणस्तर तोकने: बोर्डले सडकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी सडकको मर्मत सम्भार गर्दा कायम गर्नु पर्ने गुणस्तर तोकनेछ ।

१८. सुपरविक्षण गर्न सक्ने: (१) सडक सम्बन्धी नकियले दफा १७ बमोजमि तोकिएको गुणस्तर अनुरूप सडकको मर्मत सम्भार गरे नगरेको सम्बन्धमा बोर्डले सुपरविक्षण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सुपरविक्षण गर्दा सडक सम्बन्धी नकियले दफा १७ बमोजमि तोकिएको गुणस्तर अनुरूप सडक मर्मत सम्भार गरेको नदेखिएमा बोर्डले त्यस्तो नकियलाई गुणस्तर अनुरूप सडकको मर्मत सम्भार गराउन लेखी पठाउनु पर्नेछ र सडक सम्बन्धी नकियले बोर्डबाट लेखी आए बमोजमि सडकको मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि सडक सम्बन्धी नकियले सडकको मर्मत सम्भार नगरेमा बोर्डले त्यस्तो नकियलाई नकिसा गर्न बाँकी रकम रोक्का गर्न सक्नेछ । १९. वविरण माग गर्न सक्ने: बोर्डले सडक सम्बन्धी नकियसँग सडकको मर्मत सम्भार सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाही र मर्मत सम्भारमा भएको खर्चको वविरण जुनसुकै बखत माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वविरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सडक सम्बन्धी नकियको कर्तव्य हुनेछ । २०. कार्य सम्पन्न भएको वविरण पेश गर्नुपर्ने: सडक सम्बन्धी नकियले सडकको मर्मत सम्भार गरिसकेपछि तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण वविरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी बोर्डसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । २१. कार्यकारी निर्देशक: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य गर्नको लागि सिभिल इन्जिनियर डि वा व्यवस्थापन वषियमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी इन्जिनियर डि वा सडक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासलि गरेको व्यक्तिलाई समितिले खुल्ला प्रतस्पर्धाद्वारा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि अर्को एक अवधिका लागि कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको हति विपरित कुनै काम कारबाही गरेमा वा समितिको नीति निर्देशन अनुरूप काम नगरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई नजिलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । २२. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने गराउने, । (ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) बोर्डको लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, । (ङ) समितिबाट स्वीकृत हुनु पर्ने प्रस्तावहरु बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (च) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने । २३. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुवधि तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । परिच्छेद-६ । कोष तथा लेखापरीक्षण । २४. कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ख) दफा ६ बमोजमि प्राप्त रकम, ।

(ग) वदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारसँग पूर्व स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ । (५) कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले तोकिएको कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (६) कोषको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. कोषमा प्राप्त रकमको प्रयोग: (१) कोषमा प्राप्त रकम देहायका काममा खर्च गरिनेछ:- । (क) सडकको मर्मत सम्भार गर्न, । (ख) बोर्डले निर्धारण गरे बमोजमि लागत मूल्यमा हसिसेदारी हुने गरी जिल्ला तथा शहरी सडकको मर्मत सम्भार गर्न, । (ग) दातृ संस्थाद्वारा सहयोग प्राप्त सडकको मर्मत सम्भार आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने रकममा हसिसेदार हुन, । (घ) बोर्डले निर्धारण गरे बमोजमि छानिएका सडक सुरक्षा आयोजनामा खर्च गर्न, । (ङ) सवारी साधनको भारवहन क्षमता तथा प्रतिएक्सेल वजन सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, । (च) सडक मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न, । (छ) बोर्डको काम, कर्तव्यको कार्यान्वयन तथा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशासकीय खर्च गर्न, । तर त्यस्तो प्रशासकीय खर्च प्रत्येक आर्थिक वर्षको कुल आय वा अनुमानित कुल आयको चार प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको कार्यको लागि छुट्याई बढी भएको रकम कुल आय वा अनुमानित कुल आयको पन्ध्र प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सडक सम्बन्धी नकियको सफारिसमा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजमि मौजुदा सडकको स्तर वृद्धि गर्न वा सडक सम्बन्धी सानाताना कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ । २६. ऋणपत्र वा धतिपत्रमा लगानी गर्न सक्ने: कोषमा मौजुदा रहेको रकम बोर्डको काममा तत्काल खर्च नहुने भएमा बोर्डले त्यस्तो रकम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिई नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको ऋणपत्र वा धतिपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । २७. लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजमि राखिनेछ । (२) बोर्डको आय व्ययको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-७ । सजाय, पुनरावेदन तथा अन्य व्यवस्था । २८. सजाय: कुनै व्यक्तिले दस्तुर नबुझाई सवारी साधन चलाएमा बोर्डले नजिलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । दस्तुर नबुझाई पुनः सवारी साधन चलाएमा नजिलाई बोर्डले पटकै पछि पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २९. सवारी साधनको प्रयोगमा रोक

लगाउन सक्ने: कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा दफा २८ बमोजमिको जरविना तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएमा बोर्डले त्यस्तो दस्तुर वा जरविना नबुझाएसम्म नजिले दस्तुर वा जरविना नतरिको सवारी साधन नजिले प्रयोग गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

३०. दर्ता प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र वा चालक अनुमतिपत्र नलिम्बन वा स्थगति गर्न लेखी पठाउन सक्ने: कुनै व्यक्तिले दफा २८ बमोजमि लागेको जरविना नबुझाएमा त्यस्तो जरविना नबुझाएसम्मको लागि बोर्डले त्यस्तो सवारी साधनको दर्ता प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र स्थगति गर्न वा चालक अनुमतिपत्र नलिम्बन गर्न सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धति नकियाले पनि सम्बन्धति सवारीको दर्ता प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र स्थगति गर्न वा चालक अनुमतिपत्र नलिम्बन गरी पनि पर्नेछ । ३१. सवारी साधन ललाम बकिरी गर्न सक्ने: कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि बुझाउनु पर्ने दस्तुर वा जरविना म्यादभित्र नबुझाएमा बोर्डले तोकिए बमोजमि नजिको सवारी साधन ललाम बकिरी गरी नजिले तरिनु पर्ने दस्तुर वा जरविना असूल गर्न सक्नेछ । ३२. पुनरावेदन: दफा २८ वा २९ बमोजमि बोर्डले गरेको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिणय भएको मतिले पैतीस दनिभर्तिर मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-८ । विविधि । ३३. सहयोग गर्नु पर्ने: बोर्डको कार्य सञ्चालकको सलिसलामा बोर्डबाट सहयोग माग भएमा सम्बन्धति नकियाले बोर्डलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ३४. बोर्डको वशिष अधिकार: बोर्डले सडक मर्मत सम्भारको लागि रकम उपलब्ध गराएका सडक सम्बन्धी नकियासँग आफूले नकिसा दिएको रकमको खर्च सम्बन्धी आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेछ । ३५. काम कारबाही पारदर्शी हुनु पर्ने: (१) बोर्डको काम कारबाही, लेखा तथा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धति कुरा पारदर्शी हुनु पर्नेछ । (२) बोर्डबाट हुने खरदि-बकिरी वा ठेक्का पट्टा सम्बन्धी कुराहरु सार्वजनिक बोलपत्रद्वारा खुला प्रतस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाई गर्नु पर्नेछ । (३) बोर्डको आय-व्यय विवरण, वासलात तथा वार्षिक प्रतविदन कुनै व्यक्तिले लनि चाहेमा बोर्डले तोके बमोजमिको दस्तुर तरि त्यसको प्रतलिपि प्राप्त गर्न सक्नेछ । ३६. स्वीकृत लिनुपर्ने: बोर्डले आफ्नो नाममा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति बकिरी गर्नु पूर्व नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । ३७. वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नुपर्ने: (१) बोर्डले वर्षभरमा आफूद्वारा भए गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिले तीन महिनाभर्तिर मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तयार गरिएको वार्षिक प्रतविदनलाई बोर्डले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ३८. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समतिले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समतिको अध्यक्ष, कार्यकारी नरिदेशक वा बोर्डको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी नरिदेशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अन्तर्गतका कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३९. नेपाल सरकारले नरिदेशन दनि सक्ने: सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ । ४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ ।

४१. नरिदेशिका बनाउन सक्ने: बोर्डको काम कारबाहीलाई नियमति तथा व्यवस्थति गर्न समतिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमको अधीनमा रही आवश्यक नरिदेशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४२. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतकूल प्रभाव नपर्ने गरी बोर्डले देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) बोर्डको कार्यकारी नरिदेशक र कर्मचारीको नियुक्ति पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तका सम्बन्धमा, । (ख) कोषको रकमको प्रयोग र सञ्चालन सम्बन्धमा, । (ग) सडक मर्मत सम्भारको लागि रकम नकिसा दनि तथा कोषको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धमा, । (घ) बोर्डको काम कारबाही, लेखा तथा आर्थिक प्रशासन तथा सडक मर्मत सम्भार तथा अन्य काम गर्दा अपनाउनु पर्ने तरिकाको सम्बन्धमा, । (ङ) अन्य आवश्यक कुराहरुका सम्बन्धमा । ४३. विनियम बनाउने अधिकार: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही बोर्डले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । ४४. खारेजी र बचाउ: (१) सार्वजनिक सडक सुधार दस्तुर कोष ऐन, २०५२ खारेज गरिएको छ । (२) सार्वजनिक सडक सुधार दस्तुर कोष ऐन, २०५२ बमोजमि भए गरेका कामहरु यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ ।